PRÉFÈTE
DU PUY-DE-DÔME
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction départementale
de la protection des populations

Arrêté N°DDPP-STPRR-ARP-2026-0710-1001
portant réglementation de l'usage des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et autres véhicules et port obligatoire du casque et de dispositifs réfléchissants sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le département du Puy-de-Dôme

La Préfète du Puy-de-Dôme
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la Route et notamment les articles R.110-1 et suivants, R.311-1 et R.411-1 et suivants,

Vu le code de la santé publique,

Vu le code pénal, notamment l'article R 610-5,

Vu le code de la voirie routière,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2213-1 et L.2215-1 et R.2213-1,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu le décret n°086-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de Police en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du code de la route,

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel,

Vu les arrêtés des 24 juin 2020 et 24 février 2022 relatif au gilet de haute visibilité, à l'équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d'éclairage complémentaire porté par le conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé,

Vu le décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 relatif aux engins de déplacement personnel motorisés et aux cycles, et modifiant le code de la route,

Vu le décret du 17 décembre 2025 portant nomination de madame Anne FRACKOWIAK-JACOBS en qualité de Préfète du Puy-de-Dôme,

Considérant que l'usage des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), tels que les trottinettes électriques, les gyropodes, les monoroues et les hoverboards, connaît une progression rapide dans le département du Puy-de-Dôme, tout comme le développement des vélos à assistance électrique dotée d'une gâchette ou d'une poignée d'accélération,

Considérant que ces nouveaux modes de déplacement posent des enjeux importants de sécurité routière et qu'il convient de faire cohabiter les usages en assurant la sécurité sur la voie publique,

Considérant l'augmentation à l'échelle nationale du nombre d'accidents impliquant ces engins de déplacement personnel motorisés avec un doublement du nombre de morts en 3 ans passant de 35 tués en 2022 à 79 en 2025 et une augmentation importante du nombre de blessés,

Considérant que la tête subie des lésions graves voire mortelles dans plus de 33 % des cas, voire 60 % pour certains types d'engins, et la gravité des accidents corporels observés,

Considérant que le C.H.U. de Clermont-Ferrand témoigne d'une recrudescence du nombre de victimes et qualifie le phénomène d'enjeu de santé publique majeure et recommande le port du casque,

Considérant la vulnérabilité des usagers concernés,

Considérant que le casque homologué atténue significativement le risque de blessures à la tête et leurs potentielles gravités, notamment les traumatismes crâniens, blessures cérébrales et lésions de la moelle épinière,

Considérant que les dispositifs réfléchissants renforcent la perception des usagers vulnérables par les autres usagers de la route, en situation de visibilité dégradée (notamment pluie, neige, brouillard, nuit),

Considérant que l'obligation de dispositifs individuels de protection sur les voies ouvertes à la circulation publique du département du Puy-de-Dôme constitue une mesure proportionnée et nécessaire au regard des enjeux de sécurité routière et de santé publique poursuivis,

Considérant que l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée, adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la prefète du Puy-du-Dôme,

A R R Ê T E

Article 1er - Port du casque

Dans le département du Puy-de-Dôme, le port d'un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle est obligatoire, de jour comme de nuit, sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, pour tous les conducteurs :

a) des engins de déplacement personnel motorisés,
b) des véhicules de la sous-catégorie L1e, L1e-A et L1e-B (tels que cyclomobile léger, draisienne à moteur électrique, vélo à assistance électrique d'une puissance supérieure à 250W, vélo à assistance électrique avec gâchette ou poignée d'accélérateur).

Article 2 - Conditions de circulation et visibilité

En agglomération, les usagers des EDPM et des cyclomobiles légers sont tenus d'emprunter les aménagements cyclables lorsqu'ils existent. Ils sont interdits en agglomération sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et hors agglomération, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.

La circulation est interdite sur les autoroutes et les routes à accès réglementé pour l'ensemble des véhicules définis à l'article 1er. Dans tous les cas et hors aménagements cyclables, la circulation sur les trottoirs est interdite. Dans les aires piétonnes, la circulation devra se faire à une vitesse qui ne pourra dépasser 6 km/h (allure du pas) et de ne pas occasionner de gêne pour les piétons.

En cas de visibilité insuffisante (notamment pluie, brouillard, neige) ou de nuit, les usagers des véhicules de l'article 1er devront porter :

- soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation,
- soit un équipement rétro-réfléchissant conforme à la réglementation.

Article 3 - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le présent arrêté sera publié dès sa signature au Recueil des Actes Administratifs du département du Puy-de-Dôme et entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

Une période dédiée à la phase de communication locale sera observée, avec des rappels, jusqu'au 30 septembre 2026.

Article 4 - Sanctions

Le non-respect des dispositions relatives aux engins listés à l'article 1 sont passibles des sanctions suivantes :

Infraction	Montant de l'amende	Référence
Conduite avant 14 ans révolus	135€ (4e classe)	Art.R412-43-3 du code de la route
Circulation sur voie interdite, circulation sur le trottoir ou sur chaussée alors qu'il existe une piste cyclable	135€ (4e classe)	Art.R412-43-1 du code de la route
Non-port du casque, non-port de l'équipement rétro-réfléchissant de nuit ou en cas de visibilité insuffisante en agglomération	35 € (2e classe)	Art.R 610-5 du code de la route
Non-port du casque, non-port de l'équipement rétro-réfléchissant de nuit ou en cas de visibilité insuffisante hors agglomération	135€ (4e classe)	Art.R412-43-1 du code de la route
Usage d'écouteurs ou d'un smartphone sur un engin en mouvement	135€ (4e classe)	Art.R412-6-1 du code de la route
Transport d'un passager	135€ (4e classe)	Art.R412-23 du code de la route
Défaut d'équipement de l'engin (freins, éclairage...)	11 à 35 € (1re ou 2e classe)	Arrêtés ministériels des 24 juin, 21 et 22 juillet 2020
Débridage de l'engin, avec dépassement des 25 km/h*	Jusqu'à 1500 €, confiscation, immobilisation ou mise en fourrière possible	Art.L.317-1 et R.317-23-1 du code de la route

**Au-delà de 25km/h, le véhicule doit être assuré, immatriculé et le port du casque intégral et des gants de protection sont obligatoires.*

Article 5 – Application

Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète, monsieur le directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme, monsieur le colonel, commandant le Groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme, monsieur le commissaire général, directeur interdépartementale de la police nationale, mesdames et messieurs les maires des communes du Puy-de-Dôme,sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2026

La Préfète

Signé

Anne FRACKOWIAK-JACOBS

Voies et délais de recours

En application des articles L.411-2 et R.421-1 à R.421-7 du Code de justice administrative, et de l'article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification, soit d'un recours administratif soit d'un recours contentieux.

Le recours administratif gracieux est présenté devant l'auteur de la décision.

Le recours administratif hiérarchique est présenté devant le supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision.

Chacun de ces deux recours administratifs doit être formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision.

Le silence gardé par l'autorité administrative saisie pendant plus de 2 mois à compter de la date de sa saisine vaut décision implicite de rejet. Cette décision implicite est attaquable, dans les 2 mois suivant sa naissance, devant la justice administrative.

Le recours contentieux doit être porté devant la juridiction administrative compétente : Tribunal administratif, 6 Cours Sablon, 63033 Clermont-Ferrand Cedex. Le tribunal administratif peut aussi être saisi depuis l'application « telerecours citoyen », disponible sur le site internet suivant : https://citoyens.telerecours.fr/

Règles générales non exhaustives relatives à la circulation des EDPM

- Les conducteurs d'EDPM doivent adopter un comportement prudent, tant pour leur propre sécurité que celle des autres.
- Comme pour les vélos, il est interdit de conduire sous l'influence de l'alcool ou après usage de stupéfiants.
- ***La conduite d'un EDPM est interdite à toute personne de moins de 14 ans***.
- Il est ***interdit d'être à plusieurs sur l'engin*** : l'usage est exclusivement personnel.
- Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre du son, ou d'utiliser le téléphone tenu en main.
- ***L'assurance de l'EDPM est obligatoire*** parce qu'il est considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le code des assurances, y compris dans le cas d'un service de location d'EDPM en libre service (free-floating). C'est toujours le propriétaire de l'EDPM qui doit souscrire l'assurance obligatoire.
- Garer son EDPM aux emplacements réservés à cet effet et à défaut, sur les trottoirs, dans la mesure où il ne gêne pas la circulation des piétons et autres usagers.
- La présence d'un avertisseur sonore, système de freinage, feux de position avant et arrière et catadioptres arrière et latéraux est obligatoire.